



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/dvt/CGVM/alp

Rol N°1.778-2025

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 1022(TCE) Pedro Gerardo Harrison Marín, Administrador General Electoral de las candidaturas al cargo de Concejal del Partido Demócratas Chile, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14945 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral que aprobó con una observación la cuenta general de ingresos y gastos electorales del referido partido político y autorizó la devolución de gastos electorales que hace referencia el artículo 17 de la Ley N°19.884 por \$24.892.752;

2°) Que, la resolución reclamada mantuvo una de las catorce observaciones formuladas a la cuenta mediante el Oficio Ordinario G N°11.289 de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, a saber:

Observación N°11, relativa a un gasto por concepto de "*servicios prestados para la campaña (servicios intangibles)*" por \$1.500.000, respaldada mediante boleta de honorarios N°219 del proveedor Miguel Antonio Azar Díaz, solicitada para reembolso;

3°) Que el reclamante señala que los servicios prestados por el aludido proveedor efectivamente se realizaron.

Además, indica que las actividades realizadas por don Miguel Antonio Azar Díaz corresponden a gastos electorales que se encuentran comprendidos en la definición del artículo 2 letra d) la Ley N°19.884, es decir "*Pagos efectuados a personas que presten servicios a las candidaturas*".

Para acreditar sus dichos, el reclamante hace presente que las labores administrativas contables fueron realizadas personalmente por el Administrador General Electoral a través de la plataforma habilitada por el Servicio Electoral con sus datos de acceso, para mantener la trazabilidad de la información.

Agrega que, en el informe de actividades del proveedor, se señalan los actos a los que éste estaba obligado, a saber:

a) Inducción y capacitación al Administrador Electoral General y al Tesorero Nacional, en las materias propias de las normas que rigen la administración de recursos en procesos electorarios; **b)** Asesoría en temas presupuestarios de campañas electorales; **c)** Asesoría al Administrador Electoral





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/dvt/CGVM/alp

Rol N°1.778-2025

General de la normativa, casuística y procedimientos relacionados a la Administración Electoral; **d)** Asesoría y acompañamiento, al Administrador Electoral General, en la usabilidad de los sistemas informáticos que el Servicio Electoral pone a disposición; **e)** Catorce jornadas de capacitación a las candidaturas en diferentes temáticas, en forma virtual y masiva, entre las que se pueden destacar, las siguientes materias: **i.** Introducción a la Administración Electoral. **ii.** Uso de los sistemas computacionales que se usan en estos procesos. **iii.** Casuística en el uso del Sistema de Rendición Online del Servicio Electoral. **iv.** Formalidades, solemnidades, hitos y demás información de interés, tanto de la candidatura como de su administrador electoral; **f)** Acompañamiento al Administrador Electoral General, en todo y cada uno de los hitos que se deben cumplir, hasta la finalización total del proceso.

Finalmente, señala que las actividades desarrolladas en beneficio de las candidaturas ya descritas, en ningún caso, se pueden entender como ejecutadas a título gratuito, pues de otra forma se produce un enriquecimiento sin causa en favor de la candidatura o del Fisco, al no reembolsar los ítems reclamados. En efecto, se trata de servicios remunerados, que corresponden a un gasto electoral, por lo que deben ser reembolsados, al contrario de lo que señala la observación N°11; y,

4°) Que, el Tribunal rechazará la solicitud de subsanar de la observación y, en consecuencia, de la autorización de reembolso, ya que, de los antecedentes que obran en autos, se advierte, primeramente, que a fojas 1032(TCE) consta una declaración de don Pedro Gerardo Harrison Marín, en la que señala "*de las catorce capacitaciones, divididas en tres ciclos, en la primera fue más preponderante Miguel*" (se refiere al señor Azar Díaz)", es decir, se concluye que el asesor cumplió tareas propias del Administrador General Electoral.

Además, revisado el informe de actividades y el contrato de prestación servicios del asesor, se colige que el señor Azar Díaz realizó actividades administrativas y contables, funciones propias del cargo de Administrador General Electoral.





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/dvt/CGVM/alp

Rol N°1.778-2025

Lo anterior permite tener por establecida la delegación de la actividad del Administrador General Electoral, que resulta contraria a la regulación de control del gasto electoral, en tanto, la función del Administrador Electoral es un mandato de orden público sujeto a requisitos de idoneidad y restricciones expresas y a reglas de responsabilidad civil, penal y administrativa de carácter personalísimo y, a lo sumo, solidario, sin que se prevea la delegación de funciones, más allá de la derivada por la ausencia o renuncia del Administrador, en cuyo caso, la función recae de pleno derecho en el candidato, a menos que éste designe formalmente un nuevo Administrador.

A mayor abundamiento, la delegación de funciones del Administrador en terceras personas, dificulta la trazabilidad en el uso de los recursos de campaña, elemento indispensable para el control del gasto electoral.

En otro orden de ideas, el artículo 36 inciso primero de la Ley N°19.884 señala que *"Todo candidato a Presidente de la República, a senador, a diputado o a gobernador regional, deberá nombrar un administrador electoral que actuará (...)".*

En el mismo sentido el artículo 38 del mismo cuerpo legal dispone: *"Cualquier militante del respectivo partido político en las elecciones de Presidente de la República, de senadores, de diputados, de gobernadores regionales y de alcaldes, consejeros regionales y concejales, podrá ejercer el cargo de administrador electoral general".*

De manera similar, el artículo 38 inciso segundo de la referida Ley, señala que debe estarse a lo establecido en el artículo 36 inciso cuarto, el que ora *"La designación se formalizará por escrito, indicándose el nombre, cédula de identidad y domicilio del respectivo administrador, quien deberá también suscribir este documento en señal de aceptación del cargo".*

De las normas recién transcritas, se desprende que el Administrador Electoral y el Administrador General Electoral debe ser una sola persona. En este sentido y de acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, la delegación de las funciones del Administrador General Electoral contraviene las aludidas normas al no estar expresamente previsto que sean dos personas quienes realizan las funciones asociadas al cargo





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/dvt/CGVM/alp

Rol N°1.778-2025

en cuestión.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación deducida a fojas 1022 (TCE) por don Pedro Gerardo Harrison Marín, Administrador General Electoral de las candidaturas al cargo de Concejal del Partido Demócratas Chile, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14945 de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.778-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 29/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 29/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 29/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1778-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 29 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 29/09/2026



BECCFC30-20BE-4563-98BE-2D3F3CF5290F

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.